Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012

Časová verzia účinná od: 1. januára 2021
Zmeny a doplnky: 3/2020
11/2020

Obsah zobrazeného nariadenia má informatívny charakter.

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č. 15/2012
z 13. decembra 2012

o dani za užívanie verejného priestranstva

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 36 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS- CoV2 na území Slovenskej republiky sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „daň“), miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzby dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia od dane a zníženia dane na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“).

(2) Správu dane vykonáva hlavné mesto (ďalej len „správca dane“).

§ 2
Predmet dane

(1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve hlavného mesta, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií ako miestne komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň.

(3) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré hlavné mesto prenajalo podľa osobitného zákona.[1])

§ 3
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva

(1) Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov,

c) umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy,

d) umiestnenie predajného zariadenia,

e) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,

f) umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopku a zeminy,

g) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,

h) umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií,

i) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách,

j) umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s hlavným mestom alebo mestskými časťami,

k) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo; takéto vyhradené parkovisko je určené dopravnými značkami,[2])

l) užívanie verejného priestranstva určeného hlavným mestom ako stanovište vozidiel taxislužby,

m) užívanie verejného priestranstva ako stanovišťa vyhliadkového vozidla, fiakra a podobne.

(2) Verejné priestranstvo sa môže osobitne užívať len na základe povolenia vydaného hlavným mestom alebo inými orgánmi podľa osobitných predpisov.[3])

(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.[4])

---

[1]) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

[2]) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[3]) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

[4]) Napríklad § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 4
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 5
Základ dane

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m^2.

§ 6
Sadzby dane

(1) Sadzba dane za každý aj začatý m^2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je za:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je
1. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na Františkánskom námestí, Hlavnom námestí, Hurbanovom námestí, Kamennom námestí, Námestí Ľ. Štúra, Námestí Nežnej revolúcie, Námestí SNP, Mostovej ulici, Obchodnej ulici, Rajskej ulici, Radničnej ulici, Uršulínskej ulici a Župnom námestí **1,00 euro,**
2. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na inom verejnom priestranstve ako je uvedené v prvom bode, ak ide o verejné priestranstvo v správe hlavného mesta nachádzajúce sa na území mestskej časti Staré Mesto
   2a. na chodníku a komunikácii **0,80 eura**,
   2b. mimo chodníka a komunikácie **0,30 eura,**
3. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Karlova Ves
   3a. na chodníku a komunikácii **0,66 eura**,
   3b. mimo chodníka a komunikácie **0,10 eura,**
4. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
   4a. na chodníku a komunikácii **0,50 eura,**
   4b. mimo chodníka a komunikácie **0,05 eura,**
5. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves a Lamač
   5a. na chodníku a komunikácii **0,33 eura,**
   5b. mimo chodníka a komunikácie **0,05 eura,**
6. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devín, Záhorská Bystrica, Vajnory, Jarovce, Rusovce a Čunovo
   6a. na chodníku a komunikácii **0,20 eura,**
   6b. mimo chodníka a komunikácie **0,03 eura,**
7. brúsenie nožníc, nožov a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba, čistenie peria **0,10 eura**,

8. telefónna búdka s reklamou **1,00 euro,**

9. samostatne stojaci črepník, slnečník, markíza, konštrukcia, pódium a ohradenie bez vonkajšieho sedenia **0,33 eura,**

b) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je

1. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na Františkánskom námestí, Hlavnom námestí, Hurbanovom námestí, Kamennom námestí, Námestí Ľ. Štúra, Námestí SNP, Mostovej ulici, Obchodnej ulici, Rajskej ulici, Radničnej ulici, Uršulínskej ulici a Župnom námestí **0,00 euro,**

2. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na inom verejnom priestranstve ako je uvedené v prvom bode, ak ide o verejné priestranstvo v správe hlavného mesta nachádzajúce sa na území mestskej časti Staré Mesto
   2a. na chodníku a komunikácii **0,00 euro,**
   2b. mimo chodníka a komunikácie **0,00 euro,**

3. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Karlova Ves
   3a. na chodníku a komunikácii **0,00 euro,**
   3b. mimo chodníka a komunikácie **0,00 euro,**

4. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
   4a. na chodníku a komunikácii **0,00 euro,**
   4b. mimo chodníka a komunikácie **0,00 euro,**

5. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devínska Nová Ves a Lamač
   5a. na chodníku a komunikácii **0,00 euro,**
   5b. mimo chodníka a komunikácie **0,00 euro,**

6. vonkajšie sedenie patriace k prevádzke na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta nachádzajúcom sa na území mestskej časti Devín, Záhorská Bystrica, Vajnory Jarovce, Rusovce a Čunovo
   6a. na chodníku a komunikácii **0,00 euro,**
   6b. mimo chodníka a komunikácie **0,00 euro,**

za predpokladu, že daňovník, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku užíval vyššie označené verejné priestranstvo, neprekročí výmeru užívaného verejného priestranstva v m^2 v predchádzajúcom kalendárnom roku a daňovník, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku neužíval vyššie označené verejné priestranstvo, neprekročí výmeru užívaného verejného priestranstva 12 m^2. V opačnom prípade sa pre vyrubenie dane použije sadzba podľa odseku 1 písm. a) za každý aj začatý m^2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

c) vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov

1. na chodníku a komunikácii
   1a. do 30 dní vrátane **2,66 eur**,
   1b. od 31. dňa **5,31 eur**,

2. mimo chodníka a komunikácie
   2a. do 30 dní vrátane **0,10 eura,**
   2b. od 31. dňa **1,00 euro,**

d) umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy

1. zariadenia staveniska na vozovke, chodníkoch a krajniciach prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy a ich súčastiach a na miestnych komunikáciách I. a II. triedy
   1a. do 30 dní vrátane **1,00 euro**,
   1b. od 31. dňa **1,99 eur**,
2. zariadenia staveniska na inom verejnom priestranstve ako je uvedené prvom bode **0,50 eura,**
3. lešenia, na ktorom nie je umiestnená reklama
   3a. do 60 dní vrátane, okrem lešenia pri oprave fasád budov **0,66 eura,**
   3b. od 61. dňa **1,66 eur,**
4. lešenia, na ktorom je umiestnená reklama **4,98 eur,**
5. veľkokapacitného kontajnera od druhého dňa vrátane **1,99 eur,**
6. ochranného tunelového krytu
   6a. do 30 dní vrátane **0,40 eura,**
   6b. od 31. dňa **1,00 euro,**

e) umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve v správe hlavného mesta, ktorým je

1. zariadenie na ambulantný predaj alebo stánkový predaj kníh, časopisov, novín, katalógov, zmrzliny, kvetín, čečiny, kahancov, drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných výrobkov, suvenírov a drobných darčekových predmetov, ovocia a zeleniny na území mestskej časti
   1a. Staré Mesto **0,50 eura,**
   1b. Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača a Nové Mesto **0,33 eura,**
   1c. Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devín, Devínska Nová Ves a Lamač **0,15 eura,**
2. zariadenie na predaj jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste, predaj občerstvenia, nealkoholických nápojov, predaj sezónnych produktov, predaj potravín z chladničiek, predaj potravinárskych výrobkov na území mestskej časti
   2a. Staré Mesto **1,00 euro,**
   2b. Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Rača a Nové Mesto **0,40 eura,**
   2c. Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devín, Devínska Nová Ves a Lamač **0,30 eura,**
3. stojan s tovarom pred prevádzkou, predaj obrazov, spotrebných výrobkov textilných, odevných, obuvi, domácich potrieb, elektrotechnických výrobkov, výrobkov spotrebnej elektroniky, kozmetiky, drogistického tovaru, športových potrieb a hračiek, predaj žrebov okamžitých lotérií, žrebových vecných lotérií a iného predajného sortimentu **1,99 eur,**

f) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

1. zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov, artistických produkcií a varietných predstavení **0,33 eura**,
2. zariadenia na nakrúcanie filmových a televíznych programov, rôznych spotov a klipov na miestnych komunikáciách I. triedy a cestách I. triedy **13,28 eur**,
3. zariadenia na nakrúcanie filmových a televíznych programov, rôznych spotov a klipov na miestnych komunikáciách II. triedy a cestách II. a III. triedy **9,96 eur**,

4. zariadenia na nakrúcanie filmových a televíznych programov, rôznych spotov a klipov na ostatnom verejnom priestranstve **6,64 eur**,

g) umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopku a zeminy
   1. stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopku a zeminy **0,66 eura**,
   2. strojného zariadenia, vozidla alebo zariadenia na skladovanie, vyloženie alebo naloženie nákladu, materiálu alebo techniky alebo za účelom výkonu iných prác **0,66 eura**,

h) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení
   1. reklamných zariadení slúžiacich na podnikanie v reklame **1,66 eur**,
   2. reklamných, propagačných a informačných zariadení okrem zariadení uvedených v prvom bode **1,00 euro**,

i) umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií
   1. propagačných akcií na Hlavnom námestí, Námestí Nežnej revolúcie, Námestí SNP a Kamennom námestí **4,98 eur**,
   2. propagačných akcií na inom verejnom priestranstve, ako je uvedené v prvom bode **3,98 eur**,
   3. kultúrnych alebo športových akcií na Hlavnom námestí, Námestí Nežnej revolúcie, Námestí SNP a Kamennom námestí **1,00 euro**,
   4. kultúrnych alebo športových akcií na inom verejnom priestranstve, ako je uvedené v treťom bode **0,66 eura**,
   5. spoločenských alebo iných akcií na Hlavnom námestí, Námestí Nežnej revolúcie, Námestí SNP a Kamennom námestí **0,66 eura**,
   6. spoločenských alebo iných akcií na inom verejnom priestranstve, ako je uvedené v piatom bode **0,33 eura**,

j) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách **0,66 eura,**

k) umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s hlavným mestom alebo mestskými časťami **16,60 eur,**

l) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
   (1) pre vozidlá právnických osôb a fyzických osôb v mestskej časti
      1a. Staré Mesto **0,33 eura**,
      1b. Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves **0,20 eura**,
      1c. Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice, Vrakuňa **0,10 eura**,
      1d. Devínska Nová Ves, Lamač **0,07 eura**,
      1e. Devín, Záhorská Bystrica, Vajnory, Jarovce, Rusovce, Čunovo **0,03 eura**,
   (2) pre vozidlá s parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu[5]) **0,02 eura**,

m) stanovište vozidiel taxislužby[6]) v mestskej časti
   1. Staré Mesto **0,44 eura**,
   2. Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves **0,25 eura**,

[5]) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [6])
§ 44 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

3. Dúbravka, Rača, Podunajské Biskupice, Vrakuňa **0,14 eura**,
4. Devínska Nová Ves, Lamač **0,11 eura**,
5. Devín, Záhorská Bystrica, Vajnory, Jarovce, Rusovce, Čunovo **0,08 eura,**

n) stanovište vyhliadkového vozidla, fiakra a pod. **0,15 eura.**

(2) V prípade, že predajné zariadenie podľa odseku 1 písm. d) má zmiešaný predaj, rozhodujúci pre vyrubenie dane je väčšinový sortiment. V prípadoch osobitného užívania verejného priestranstva, ktoré má zmiešaný charakter, rozhodujúci pre vyrubenie dane vzhľadom na členenie podľa odseku 1 je spôsob osobitného užívania verejného priestranstva, ktorý prevažuje.

§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 8
Oznamovacia povinnosť

(1) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

(2) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

(3) Daňovník je povinný na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum skutočného začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva záznamom o odovzdaní rozkopávky alebo fotokópiou stavebného denníka v prípade stavebných prác.

(4) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania verejného priestranstva v m^2 alebo lehoty užívania verejného priestranstva najneskôr v deň, kedy zmena nastala.

§ 9
Vyrubenie dane a platenie dane

(1) Správca dane vyrubí daňovníkovi daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Od dane sú oslobodené

a) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom
   1. propagácie aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia,

2. zachovania prírodných, kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných morálnych hodnôt,
3. podpory zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných a charitatívnych cieľov,
4. protidrogových kampaní,
5. umiestnenia lešenia, na ktorých nie je umiestnená reklama pri oprave fasády budovy do 60 dní vrátane,
6. stavby a plánovanej rekonštrukcie, opravy alebo údržby (na ktorú bolo vydané stavebné povolenie) verejnej vodovodnej a verejnej kanalizačnej siete v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii,
7. osobitné užívanie verejného priestranstva pre stavby kolektorov, ktoré budú do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu kolektora na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a preberacieho protokolu odovzdané do vlastníctva hlavného mesta,

b) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu akciu alebo športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,

c) rozpočtové organizácie zriadené hlavným mestom alebo mestskými časťami,

d) príspevkové organizácie zriadené hlavným mestom alebo mestskými časťami v prípade užívania verejného priestranstva pri všetkých činnostiach vykonávaných pre potreby hlavného mesta alebo mestských častí,

e) právnické osoby založené hlavným mestom v prípade užívania verejného priestranstva pri všetkých činnostiach súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky mestskej hromadnej dopravy a pri organizovaní alebo vykonávaní činností, podujatí alebo akcií pre hlavné mesto alebo pre mestské časti,

f) hlavné mesto a mestské časti, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú verejné priestranstvo pre potreby hlavného mesta alebo mestských častí.

(2) Správca dane môže znížiť daň

a) najviac o 50 % na základe odôvodnenej žiadosti daňovníka z dôvodu rozkopávkových prác v rámci líniovej stavby v rozsahu minimálne 100 m^2 dotknutej vozovky a priľahlých chodníkov k tejto vozovke, ak sa preukáže vykonanie prác naviac oproti tomu, čo bol povinný realizovať (napr. kryt vozovky alebo chodníka na celú šírku, výmena zábradlia alebo zvodidla, výmena dopravného značenia za nové, vybudovanie dažďových kanalizačných vpustov, výmena cestných a záhonových obrubníkov),

b) o 20 % za užívanie verejného priestranstva podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvý a druhý bod, ak celá vnútorná prevádzka, ku ktorej bolo zriadené vonkajšie sedenie je viditeľne označená celoročným zákazom fajčenia,

c) o 50 %, ak daňovník predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,[6])

[6]) Zákon 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) najviac o 50% pre stavby kolektorov, ktoré nebudú do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu kolektora na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a preberacieho protokolu odovzdané do vlastníctva hlavného mesta,

e) o 10 % za stanovište taxislužby, ak vozidlo taxi má farbu, ktorú určilo hlavné mesto.

§ 11
Konanie

V konaní vo veciach dane sa postupuje podľa osobitných predpisov.[7])

§ 12
Prechodné ustanovenie

(1) Ak daňová povinnosť vznikla do účinnosti tohto nariadenia a daňové konanie nebolo právoplatne ukončené, na dobu osobitného užívania verejného priestranstva do dňa účinnosti tohto nariadenia sa pre vyrubenie dane použijú sadzby podľa nariadenia účinného pre dané obdobie daňovej povinnosti. Na dobu osobitného užívania verejného priestranstva odo dňa účinnosti tohto nariadenia vrátane sa pre vyrubenie dane požijú sadzby ustanovené týmto nariadením.

(2) Ak daňová a oznamovacia povinnosť vznikla do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012.

§ 13
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2007 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2008, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2010 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2011.

§ 14
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

primátor

[7]) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2012

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Blagoevova 9, P.O.Box 76
850 05 Bratislava 55

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2012

Osobné a identifikačné údaje:

Meno a priezvisko fyzickej osoby:

.....

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby:

.....

Rodné číslo fyzickej osoby:

.....

Obchodný názov právnickej osoby:

.....

Sídlo právnickej osoby:

.....

IČO a DIČ právnickej osoby:

.....

Číslo telefónu/faxu/ e- mail:

.....

Číslo povolenia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené:

.....

Investor alebo dodávateľ prác (daňovník) **má* - nemá*** uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú predmetom užívania verejného priestranstva.

Číslo nájomnej zmluvy:

.....

Účel a miesto užívania verejného priestranstva:

.....

.....

Vznik*, zmena* alebo zánik* daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva:

Oznámená doba užívania verejného priestranstva od: do:

Oznámená výmera v m^2:

Nehodiace sa prečiarknite.

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

V Bratislave

meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby
(paličkovým písmom)

podpis a pečiatka

Poznámky:

Osobné údaje daňovníka sú podľa zákona č. 563/2009 Z. z. predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.